АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ

вул. Митрополита Василя Липківського, 45, м. Київ, 03035, тел. (044)251-62-62, факс (044)520-03-25
E-mail: slg@amcu.gov.ua Web: http:// www.amc.gov.ua Код ЄДРПОУ 00032767

11.07.2017 № 24-25/02-7492 На № _____ від _____

Уповноваженим представникам компанії
«Skyrizon Aircraft Holdings Limited» та
ПАТ «Мотор Січ»

юристам ТОВ «Ді Ел Ей Пайпер Україна»
Загороднюк Г.,
Ткаченку Д.,
Караянову К.

вул. Велика Васильківська, 77-А,
м. Київ, 03150

Про повернення заяви

Проаналізувавши заяву уповноважених представників компанії «Skyrizon Aircraft Holdings Limited» (м. Роуд Таун, Британські Віргінські Острови) та публічного акціонерного товариства «Мотор Січ» (далі – ПАТ «Мотор Січ») (м. Запоріжжя, Україна) від 30 червня 2017 року № 7061-1 (зареєстрована в Комітеті 30.06.2017 за № 15-01/395-ЕКк) про надання дозволу компанії «Skyrizon Aircraft Holdings Limited» на опосередковане набуття акцій ПАТ «Мотор Січ», що забезпечує перевищення 50 відсотків голосів у вищому органі управління товариства, повідомляємо, що відповідно до частини другої статті 26 Закону України «Про захист економічної конкуренції» **заява не прийнята Комітетом до розгляду**, оскільки вони не відповідають вимогам Положення про порядок подання та розгляду заяв про попереднє отримання дозволу Антимонопольного Комітету України на концентрацію суб'єктів господарювання, затвердженого розпорядженням Антимонопольного комітету України від 19 лютого 2002 року № 33-р, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21 березня 2002 року за № 284/6572 (у редакції розпорядження Антимонопольного Комітету України від 21.06.2016 № 14-рп) (далі – Положення), і це перешкоджає їх розгляду.

124969

Зокрема, відсутня наступна інформація:

1. Документи, що підтверджують права фізичної особи – громадянина Китаю як кінцевого бенефіціарного власника компанії «Skyrizon Aircraft Holdings Limited», зокрема довіреності на здійснення представницьких функцій щодо представництва такого іноземного суб'єкта господарської діяльності; копії договорів, довіреностей, рішень чи інших документів, які надають право або зобов'язують повністю чи частково виконувати функції органу управління такої іноземного суб'єкта господарювання, оформлені з урахуванням вимог розділу IX Положення (п. 11 частини 2 розділу IX Положення).
2. Опис фінансових аспектів концентрації. При здійсненні концентрації за рахунок власних коштів вказати документи для підтвердження наявності власних коштів, надати їх копії. При здійснені концентрації за рахунок залучених коштів: зазначити джерела,

розміри та умови фінансової підтримки, яку одержує учасник концентрації для здійснення цієї концентрації, надати документи для підтвердження, що залучення коштів не призведе до виникнення відносин контролю між учасниками концентрації та позикодавцем/кредитором (відповідно до пункту 2 Розділу II Додатку 3 Положення).

За інформацією наданою заявниками, вартість придбання становить 393,2 млн дол. в той же час, чистий дохід групи Xinwei становить 11,9 млн дол. Вказати, за які кошти планується здійснити концентрацію.

Крім того, у разі подання повторної заяви із зазначеного питання повідомити:

перелік власників 43,9991 відсотків акцій ПАТ «Мотор Січ», що не буде продано;

копію свідоцтва про реєстрацію ТОВ «Международный инженерный центр объединенной двигателестроительной корпорации» (м. Москва, Російська Федерація) та **пояснення** щодо неотримання ПАТ «МОТОР СІЧ» та ВАТ «Об'єднана двигунобудівна корпорація» (м. Москва, Російська Федерація) дозволу на зазначену концентрацію;

чи є необхідним отримання дозволів на економічну концентрацію органів інших країн (якщо так, зазначити ті, які вже отримали, і ті, які планують отримати). Чи обумовлено здійснення економічної концентрації певними особливими подіями або виконанням особливих умов;

чи наразі здійснює група Skyrizon Aviation діяльність з досліджень та розробок авіаційних двигунів? Якщо так – надати опис потенційних споживачів таких двигунів;

чому в описі фінансових показників ПАТ «Мотор Січ» вказаний сукупний обсяг реалізації товариства взагалі такий же, як і в Україні (тоді як 90 % продукції товариства експортується)?

Конфіденційна інформація має бути відповідним чином позначена. Інформація з обмеженим доступом буде використана згідно з чинним законодавством.

Повернення заяви не позбавляє заявника права звернутись до Комітету з повторною заявою, додавши до неї відомості та матеріали, передбачені Положенням. В разі надходження такої заяви Комітет розгляне її та прийме відповідне рішення.

Додаток: заява на 6 арк. у 1 прим.

Перший заступник Голови Комітету –
державний уповноважений М. НІЖНІК